

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO
DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS

Demandantes,

v.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
COMPAÑÍA A,

Demandados

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y
ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS

MOCION DE RECONSIDERACION SOBRE RESOLUCION DEL
17 DE JUNIO DE 2025

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandada, **Corporación Colón Prieto**, por conducto de su
representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONEN, ALEGAN Y
SOLICITAN:**

En esta ocasión, acudimos ante este Distinguido Tribunal para solicitar
la **reconsideración** de la *Resolución Interlocutoria* que emitió la Hon. Aileen Navas Auger, el
pasado 17 de junio de 2025 y notificada el 20 de junio de 2025, mediante la cual proveyó No Ha
Lugar a nuestra solicitud de desestimación. En esencia, este Honorable Tribunal concluyó que la
Ley Núm. 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, *infra*, provee como
alternativa el remedio de *injunction* estatutario. Es nuestra contención que **el referido estatuto no
crea, de manera alguna, un remedio interdictal estatutario**, por lo que la determinación aludida
debe ser corregida.

**I. EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY NÚM. 129-2020, CONOCIDA COMO LEY DE
CONDOMINIOS DE PUERTO RICO, NO PROVEE PARA UN INJUNCTION
ESTATUTARIO**

El análisis jurídico que se desprende de la sucinta *Resolución*, colige que la Ley de
Condominios de Puerto Rico establece un *injunction* estatutario, simplemente, porque
ésta “*establece con claridad ciertos supuestos en los que violaciones a sus disposiciones darán
lugar a la solicitud de acciones interdictales*”. Para ello, citó el Artículo 39 de la ley, el cual, en lo
pertinente, dispone lo siguiente:

“b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos
subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u
ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en

derecho, **incluidos los interdictos**, las dispuestas en la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como, “Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho...”

Es decir, la Honorable jueza Navas Auger concluyó que, por el mero hecho de que la referida ley menciona, de forma general, aislada y sin detalle alguno, que se podrán presentar, **entre otras cosas**, los interdictos, ello de por sí es suficiente para establecer que se trata de un *injunction* estatutario. Con el mayor de los respetos, entendemos que tal conclusión es errada como cuestión de derecho.

Como conocerá este Distinguido Tribunal, el *injunction* estatutario se distingue del *injunction* tradicional porque proviene de un mandato legislativo expreso, mediante el cual se dispone un mecanismo y un tratamiento especial para las instancias allí reseñadas. **Es decir, como no proviene de la equidad, sino del texto manifiesto de una ley**, tiene que evaluarse según los criterios y parámetros establecidos en la letra misma del artículo facultativo y su jurisprudencia interpretativa, si existiese alguna.

Sin embargo, de un examen ligero del Artículo 39 de la Ley de Condominios, *supra*, **podemos apreciar que el texto no provee un tratamiento especial ni un mandato particular mediante el cual se deba regir el presunto *injunction* estatutario. Todo lo contrario**. El enunciado antes mencionado **se limita a hacer una referencia general** a que cualquier infracción a las disposiciones de convivencia comunal, dará paso a una acción en daños, **así como a cualquier otro remedio en equidad, "incluidos los interdictos"**. Resulta evidente, pues, que el interdicto al que alude este artículo es el tradicional, no el estatutario.

Para poner en contexto lo anterior, comparemos la escueta y general referencia que hace el Artículo 39 de la Ley de Condominios, *supra*, con las disposiciones extensas y detalladas que establece, por ejemplo, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual preceptúa, sin ambages, un *injunction* estatutario.

De manera resumida, el mencionado Artículo 14.1 dispone que la persona afectada podrá interponer un interdicto para solicitar:

- “1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones

y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso y 4) la demolición de obras construidas, que no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

- Una vez presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella.
- El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.
- En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado.
- El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.
- Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no debe imponer, tendrá que explicarlo.
- Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo se harán ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

Resulta evidente el contraste entre una disposición y la otra. El procedimiento especial que dispone la Ley de Permisos dista grandemente del que, presuntamente, impone la Ley de Condominios. El Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de *injunction* estatutario. *Díaz Vázquez vs. Colón Peña* 214 DPR 1135 (2024). He ahí donde radica la distinción entre lo que debe ser considerado como un *injunction* estatutario y uno tradicional.

Cabe resaltar, además, que esta controversia ha sido atendida por el Tribunal de Apelaciones. Recientemente, en *Consejo de Titulares Del Cond. Torrimar Plaza v. Rivera Munich*, KLCE202300657, luego de establecer las diferencias sustantivas entre lo que es un interdicto tradicional y uno estatutario, el Distinguido Foro resolvió que:

“[s]i bien es cierto que el estatuto dispone, en forma general, que la Junta de Directores está expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares, el texto de la ley no es específico y, a juicio nuestro, no surgen los criterios necesarios para catalogarlo como un *injunction* estatutario. Por el contrario, el precitado Artículo 39, *supra*, simplemente faculta al Consejo de Titulares a interponer cualquier acción que corresponda en derecho ante una infracción sobre los principios y reglas enumeradas en la referida ley, **incluyendo los interdictos**.

De igual forma, en *Otros v. Asociación De Titulares Del Condominio Quantum Metrocenter*, KLAN201800140, atendiendo un planteamiento similar pero fundamentado en la derogada “Ley de Condominios”, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, el tribunal intermedio concluyó que

“[e]l interdicto al que alude la Ley de Condominios en su Art. 15, supra, no es uno estatutario; se refiere al interdicto tradicional. Claramente el texto del referido artículo provee que entre las acciones disponibles están “incluidos los interdictos”. No se trata de un interdicto especial ni estatutario” (Énfasis suplido). Hay que destacar que el texto de la derogada Ley de Condominios era, esencialmente, el mismo que se encuentra establecido en el texto vigente.¹

Como vemos, la interpretación correcta sobre la controversia de autos, la cual ha sido validada por el Tribunal de Apelaciones y que nos sirve como fuente persuasiva, es que el texto genérico del Artículo 39 de nuestra Ley de Condominios no establece un *injunction* estatutario.

De hecho, si nos ceñimos al texto específico del mencionado artículo y empleamos un razonamiento puramente hermeneútico, notamos que el artículo menciona que están incluidos “*los interdictos, los remedios de la ley de estados provisionales y cualquier otro remedio en equidad*”. Es decir, el texto claro de la ley incluyó una “y”, que es una conjunción copulativa que conecta dos o más expresiones similares y que tiene el efecto de que todas las instancias que son parte de esa frase están conectadas entre sí. Hacemos énfasis en la parte que dice, “y cualquier otro remedio en equidad”, pues, ello equivale a que todos los remedios que allí se brindan son basados en la equidad, entiéndase, hace referencia al *injunction* regular y cualquier otro que nazca de la equidad.

¹ El derogado Artículo 15 de la Ley de Condominios leía, en lo pertinente, de la forma siguiente: “La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho y cualquier otro remedio en equidad”.

En ese sentido, y partiendo de la norma jurídica de que los *injunctions* estatutarios no nacen de la equidad, sino de un mandato expreso de una ley, resulta forzoso concluir que el texto del Artículo 39 de la Ley de Condominios de Puerto Rico no crea ningún *injunction* estatutario, sino que hace referencia al interdicto tradicional. Por el contrario, si el legislador hubiese empleado un lenguaje opcional, o sea, con la conjunción disyuntiva “o” entonces podría hacerse un argumento de que operaba uno o el otro, pero ese no es el caso aquí.

De otra parte, entendemos pertinente y medular que este Ilustre Foro considere además que el caso de epígrafe está directamente relacionado a los hechos, al desarrollo procesal y a las incidencias ocurridas tras la radicación de la demanda de *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto vs. Junta de Directores*, caso número SJ2022CV08480, que se ventila en la sala 505 de este Honorable Tribunal. Al radicarse la demanda de epígrafe como un caso nuevo, ajeno al trámite procesal y a las incidencias ocurridas en el caso número SJ2022CV08480 (en un evidente “forum shopping”), se hace necesario poner en conocimiento a este Honorable Tribunal de la relación de hechos que anteceden a la radicación del *Injunction Estatutario* del caso de epígrafe.

II. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES

1. Los hechos del presente caso se remontan al año 2021 y se originan por un **conflicto personal** entre los miembros de la *Junta de Directores* del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (en adelante, *Junta de Directores*, *Junta o Consejo de Titulares*) y la familia que compone la Corporación Colón Prieto (en adelante, parte Demandada), como consecuencia de unos trabajos de remodelación en el apartamento 10-A (*penthouse -A*). Dicha remodelación fue paralizada por la *Junta de Directores* en diciembre de 2021, impidiendo todo tipo de trabajo, remoción de escombros e instalación de puertas y ventanas. Desde entonces, la *Junta de Directores* ha desarrollado un patrón de persecución selectiva, discrimin y abuso del derecho² contra la parte Demandada, obstruyendo los trabajos de remodelación e imponiendo condiciones y exigencias que no le aplicaron a la remodelación y alteración de fachada del apartamento 10-B (*penthouse-B*),³ ni al apartamento 9-A,⁴ ni a los propios trabajos de alteración de la fachada, demolición, construcción y remodelación del área del “lobby”

² El Art. 2 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 establece una prohibición al abuso del derecho.

³ La titular del apartamento 10-B (*penthouse-B*), Sra. Jo W. Guthrie para ese entonces era miembro de la Junta de Directores y con la remodelación de su apartamento se alteró la fachada del Condominio sin cumplir con los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada.

⁴ La *Junta de Directores* permitió en la remodelación del apartamento 9-A, la relocalización de la cocina, de la misma forma que la parte Demandada propuso en su apartamento 10-A. Sin embargo, para la relocalización de la cocina en el apartamento 10-A, la Junta de Directores presentó oposición y fue objeto del *Injunction* y la Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022, donde se le ordenó presentar una certificación de un ingeniero estructural

Condominio Stella Maris, ejecutados por la Junta de Directores sin los correspondientes permisos,⁵ entre otros. De esta forma, la *Junta de Directores* a privado selectivamente a los componentes de la Corporación Colón Prieto del uso y disfrute de su propiedad **desde la compra del apartamento el 3 de agosto 2020, hasta el presente.**

2. Mientras la parte Demandada gestionaba e intentaba cumplir con las recurrentes exigencias impuestas por la *Junta de Directores*, ocurrió el paso del Huracán Fiona el 18 de septiembre de 2022, donde se reportaron filtraciones en el apartamento 9-A. Como consecuencia de dichas filtraciones, el **28 de septiembre de 2022** los titulares del apartamento 9-A presentaron la demanda; *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Junta de Directores*, caso número **SJ2022CV08480**, donde **la Junta de Directores fue incluida como parte con interés en el pleito.** De esta forma, la Junta de Directores, promovente del alegado *Injunction Estatitario* de epígrafe, tiene conocimiento directo y personal del desarrollo de las circunstancias y de todos los procesos que se han llevado a cabo en dicha demanda.
3. El **7 de octubre de 2022** se celebró una vista sobre *Injunction* en el caso número **SJ2022CV08480** donde la parte Demandada, en un acto de buena fe, se allanó a la solicitud de *Injunction* y a una Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022 emitida por el Juez Anthony Cuevas Ramos. En la misma se le imputó a la parte Demandada no haber tomado las medidas cautelares necesarias para que las condiciones del Apartamento 10-A no ocasionen daños y pérdidas al Condominio Stella Maris y en lo pertinente ordenó: (1) Sellar el piso expuesto de la terraza abierta del apartamento 10-A; y (2) **Paralizar** todas las obras de construcción hasta que cuente con las autorizaciones y permisos correspondientes. (Véase SUMAC #24).
4. En cuanto a los permisos, la parte Demandada en cumplimiento con la Sentencia Parcial por Estipulación paralizó los trabajos de remodelación hasta que realizó los trámites correspondientes en la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan y se obtuvo el permiso número 2022-469715-PCOC-031398. Posteriormente la *Junta de Directores* autorizó la continuación de la remodelación en el interior del apartamento y de esta forma se comenzaron a subir materiales y re reanudaron los trabajos en el 2024.
5. En cuanto al sellado del piso de la terraza, la parte Demandada a exigencias del demandante y

⁵ La *Junta de Directores* ha realizado trabajos de **alteración de fachada, demolición, construcción y remodelación del “lobby” del condominio**, sin cumplir con los permisos y los requisitos que aquí se le exigen a la parte Demandada. Querella que se encuentra ante la consideración de DACO y la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.

la *Junta de Directores*, removi6 el “topping” y luego realiz6 los trabajos de sellado del piso o loza estructural de la terraza abierta, en cumplimiento con la Sentencia Parcial. Cabe señalar, que la terraza abierta cuenta con un drenaje comunal perteneciente a la *Junta de Directores* y/o el Consejo de Titulares. A trav6s de dicho drenaje comunal fluyen las aguas de lluvia que discurren por los apartamentos inferiores hasta desembocar fuera del edificio.

6. Luego de la instalaci6n de un nuevo “topping” sobre la loza estructural, los bordes o el “vuelo” en hormig6n alrededor de la terraza, que forma parte de la fachada del edificio en el 6rea del penthouse, quedaron a una altura de treinta y seis (36) pulgadas.



Dicha altura no cumple con los c6digos de seguridad de leyes Federales⁶ y genera una situaci6n de peligro de una ca6da del 6ltimo piso del condominio, colocando a la *Junta de Directores* en riesgo de demandas. Dicha controversia surgi6 del desarrollo del caso n6mero **SJ2022CV08480** y la *Junta de Directores* como tercero demandado, tiene la obligaci6n de **tomar las medidas cautelares y remediales** en protecci6n de los intereses del Condominio Stella Maris.⁷ Lo contrario ser6 actuar en contra de sus propios intereses.

7. En cuanto al proceso de sellado del piso o loza estructural de la terraza, una vez completado el proceso se corrigi6 en parte el problema de filtraci6n, ya que, al cabo de varios meses, se reportaron nuevas filtraciones en el Apartamento 9-A y en otros apartamentos inferiores.

⁶ Reglamentaci6n de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y de la International Property Management Code (IPMC)

⁷ El reclamo por el incumplimiento de la *Junta de Directores* con las medidas m6nimas de seguridad en los bordes de la terraza, se encuentra sometido en la jurisdicci6n de DACO.

8. Por lo antes expuesto, se incluyó a la *Junta de Directores* como **terceros demandados** en la demanda, caso número SJ2022CV08480, **para que les respondiera directamente a los demandantes por los daños sufridos por las filtraciones** como consecuencia de un aparente daño en la loza estructural y/o **el drenaje comunal localizado en el medio de la terraza abierta y perteneciente al Condominio Stella Maris**. No obstante, los demandantes del apartamento piso 9-A **en un evidente apoyo** a las acciones discriminatorias y mal intencionadas de la *Junta de Directores* y **actuando en contra de sus propios intereses**, presentaron oposición a que se incluyera a la *Junta de Directores* como terceros demandados **para que le respondiera por sus propios daños reclamados a consecuencias de las filtraciones**.
9. Entre las medidas cautelares para mitigar daños por las nuevas filtraciones reportadas en octubre de 2024 en el Apartamento 9-A, la parte Demandada colocó un “falso techo” de lona en el área del techo de la terraza⁸ y posteriormente cerró los laterales de la terraza con unas ventanas corredizas o “sliding window” compatibles con las ventanas del condominio, para evitar el flujo de agua de lluvia a través del drenaje comunal de la terraza. Dicha medida cautelar ha detenido hasta el presente las filtraciones en el Apartamento 9-A y los daños sufridos a la propiedad.
10. La medida cautelar, consistente en la instalación de un “falso techo” y los “sliding window” en el espacio abierto en la terraza del piso 10-A, evitó que continuara el flujo de agua de lluvia a través del drenaje comunal perteneciente a la *Junta de Directores*, y en su consecuencia, hasta el presente se ha corregido el problema de filtración que ha provocado daños en el apartamento 9-A y otros apartamentos de pisos inferiores del Condominio Stella Maris.⁹
11. **La *Junta de Directores*, como tercero demandado en el caso número SJ2022CV08480, es responsable y tiene la obligación de actuar y favorecer las medidas cautelares** que sean necesarias para la mitigación de daños sufridos en el apartamento 9-A y otros apartamentos inferiores, a consecuencia del flujo de agua de lluvia **a través del drenaje comunal** localizado en la terraza abierta del apartamento 10-A.
12. No obstante, si la determinación de la *Junta de Directores* es continuar con la persecución selectiva en contra de la parte Demandada, y darle más importancia al efecto que pudieran

⁸ Posteriormente se sustituyó la lona por una pieza o “falso techo” construido en aluminio y playcem.

⁹ De igual forma, dichas medidas cautelares corrigen el problema de la *Junta de Directores* en cuanto a la violación a los códigos de seguridad de leyes Federales por el incumplimiento con las medidas mínimas de los bordes o el “vuelo” de la terraza y elimina los riesgos de demanda al Condominio Stella Maris.

tener dichas medidas cautelares en la fachada del penthouse del condominio.¹⁰ por encima de la mitigación de daños por filtraciones a los apartamentos inferiores del condominio, **no existe ningún impedimento para que la Junta de Directores solicite como remedio la remoción de las medidas cautelares en el caso número SJ2022CV08480**. ¿Por qué la Junta de Directores tiene que recurrir a radicar el caso nuevo de epígrafe como un *injunction estatutario* para solicitar la remoción de las medidas cautelares tomadas en el caso **SJ2022CV08480**? ¿Por qué este Honorable Tribunal tiene que intervenir para resolver una controversia correspondiente al caso **SJ2022CV08480**? ¿Por qué este Honorable Tribunal tiene que intervenir mediante un *injunction estatutario* para resolver una controversia sobre el permiso de construcción que se encuentra ante la consideración de otra juez en el caso **SJ2022CV08480** y que forma parte de las ordenes de dicho caso contenidas en la Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022?

13. Por otro lado, es un hecho que no está en controversia, que la fachada del último piso o penthouse del Condominio Stella Maris se compone dos (2) propiedades (el penthouse -A y el penthouse -B). Sin embargo, la Junta de Directores en un acto de persecución, selectividad y abuso del derecho, radica el *Injunction Estatutario* de epígrafe **como un caso nuevo**, para impugnar una alegada **alteración en la fachada** del condominio ocasionada por **las medidas cautelares** tomadas en el *penthouse -A* (apartamento 10-A), **las cuales están sujetas a una determinación final del tribunal en el caso SJ2022CV08480**; mientras por otro lado, permite y autoriza la **alteración de la fachada por las mejoras permanentes** realizadas en el *penthouse -B* perteneciente a una miembro de la Junta de Directores. Veamos.

- (a) Por un lado, la Junta de Directores **impugna** una alegada alteración a la fachada por **la medida cuatelar** tomada en la terraza del *penthouse -A* (al instalar un “falso techo” y unas “sliding window”) para evitar el flujo de agua de lluvia por el drenaje comunal de la terraza y evitar daños a los apartamentos inferiores, en lo que se dilucida la controversia en el caso SJ2022CV08480.

¹⁰ La fachada del *penthouse* del Condominio Stella Maris se compone dos (2) propiedades (el *penthouse -A* o apartamento 10-A y el *penthouse-B* o apartamento 10-B). y la fachada del *penthouse* correspondiente a apartamento 10-B se encuentra alterada.



(b) Por otro lado, la misma *Junta de Directores* **autoriza y permite** la evidente alteración a la fachada por **las mejoras permanentes** realizadas en la terraza del *penthouse -B*, consistente en el cierre en bloque y cemento e instalación de ventanas en los laterales de la terraza e instalación de una cúpula en acrílico en el techo de la terraza.



14. Si la *Junta de Directores* busca ***de buena fe*** “vindicar una violación a la Ley de Condominios”, con el propósito de proteger la fachada del Condominio Stella Maris en el área del *penthouse*; ¿Por qué no incluyó en el caso de epígrafe la dueña del *penthouse -B*? ¿La dueña del *penthouse -B* es una parte indispensable para “vindicar una violación a la Ley de Condominios” y poder ordenar “devolver la forma externa de la fachada del condominio Stella Maris a su estado original”?
15. Al presente, la persecución selectiva y abuso del derecho de la *Junta de Directores* en contra de la parte Demandada, impugnando el permiso de construcción y la alegada alteración a la fachada del *penthouse* **por las medidas cautelares tomadas en el caso SJ2022CV08480**, están directa o indirectamente relacionadas a los siguientes pleitos:

a). Demanda en el TPI, EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO vs. la *Junta de Directores*, Caso Número **SJ2022CV08480**, en la Sala 505, del 28 de enero de 2022.¹¹

b). Querella en la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, **del 29 de enero de 2025**, número de permiso 2022-469715-PCOC-031398, **sobre impugnación de permiso**, radicada por la Sra. Jo W. Guthrie, dueña del penthouse 10-B y parte de la Junta de Directores. **Dicha querella fue resuelta el 25 de marzo de 2025 a favor de la parte Demandada** (Anejo 1).

c). Demanda en el Tribunal Federal, EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO, **caso número: 25-1013, del 30 de enero de 2025**, reclamando daños y el cese y desista de los trabajos de remodelación.

d). Querella ante DACO, Corporación Colón Prieto vs. *Junta de Directores* y Consejo de Titulares Condominio Stella Maris, del 12 de junio de 2025, sobre el incumplimiento de las medidas mínimas de altura en los bordes o el “vuelo” en hormigón alrededor de la terraza, que forma parte de la fachada del condominio.

III. EL RECURSO DE INJUNCTION ESTATUTARIO PRESENTADO REPRESENTA UNA INTROMISION INDEBIDA EN CONTROVERSIAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN FINAL EN OTROS TRIBUNALES Y FOROS ADMINISTRATIVOS

Con el *Injunction Estatutario*, el cual resulta totalmente improcedente como cuestión de derecho, la *Junta de Directores* en un acto de *mala fe*, pretende pasar por alto las controversias de hecho y de derecho que se encuentran dilucidándose en los cuatro (4) recursos legales expuestos en el inciso (15) de la presente moción y **obtener de manera expedita una adjudicación final** de los asuntos en controversia, en violación al debido proceso de ley de la parte Demandada. En los cuatro (4) recursos legales radicados en tribunales y foros administrativos se están atendiendo las controversias ligadas directa o indirectamente al permiso de construcción y la alegada alteración de fachada que ocasiona las medidas cautelares implementadas en el caso **SJ2022CV08480**.

En el caso de autos, es un hecho cierto que el “falso techo” y las ventanas corredizas o “sliding windows” fueron instaladas en el *penthouse -A* a finales del año 2024, como una **medida cautelar necesaria para mitigar daños y pérdidas al apartamento 9-A y al Condominio Stella Maris**, acorde con el deber impuesto en la Sentencia Parcial por Estipulación del 7 de octubre de 2022 en el caso **SJ2022CV08480**, donde la *Junta de Directores* es parte. Dicha **medida cautelar** fue tomada tras reportarse unas nuevas filtraciones en el apartamento 9-A en octubre de 2024. Su propósito primordial es evitar filtraciones en apartamentos inferiores a causa del flujo de agua de lluvia que discurre por un drenaje comunal defectuoso localizado en la terraza del penthouse -A y perteneciente a la Junta de Directores. Dicha controversia, al igual que la controversia relacionada al permiso de construcción, son parte de los hechos que directa o indirectamente se encuentran pendiente de adjudicación en el curso ordinario de los procesos en los otros tribunales y foros administrativos.

¹¹ Las controversias pendientes de dilucidar se encuentran en la etapa de descubrimiento de prueba.

La radicación de la nueva demanda de epígrafe, constituye un evidente “**fórum shopping**” donde en esta ocasión la *Junta de Directores*, como parte de la persecución selectiva y abuso del derecho¹² contra la parte Demandada, pretende utilizar el recurso extraordinario del *Injunction Estatutario*, para que este Honorable Tribunal resuelva de manera final y expedita, asuntos en controversia que se encuentran ante la consideración de otros foros. Esta acción, constituiría una intromisión indebida de este Honorable Tribunal en controversias que se encuentran pendiente de adjudicación final en otros tribunales y foros administrativos, por lo que el recurso debe ser desestimado.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo antes expuesto, declare *Con Lugar* la presente moción y, consecuentemente, en reconsideración desestime la causa de acción en virtud de las Regla 10.2 de Procedimiento Civil e imponga a la parte demandante el pago de \$15,000.00 por concepto de costas y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 1 de julio de 2025.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago
Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge
Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com

¹² El Art. 2 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 establece un deber de actuar conforme a los **principios de la buena fe** y además, una de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y de abuso del derecho.